

TEMA 005. UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS. LOS TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. LAS INSTITUCIONES: EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO, LA COMISIÓN EUROPEA, EL PARLAMENTO EUROPEO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO.

Actualizado a 02/09/2024

1. INTRODUCCIÓN

La UE es una asociación económica y política, que consta de 27 países.

1.1. OBJETIVOS Y VALORES

Objetivo: (art. 3 TUE) Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Libre circulación de personas. Establecer mercado interior. Combatir la exclusión social y la discriminación. Fomentar la cohesión económica, social y territorial. Promover sus valores en el resto del mundo.

Valores: (art. 2 TUE) Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos.

1.2. MIEMBROS DE LA UE

- Miembros del CECA, CEE y CEEA: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
 - 1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
 - 1981: Grecia.
 - 1986: España y Portugal → la denominada Unión de los 12.
 - 1995: Austria, Finlandia y Suecia → la denominada Unión de los 15.
 - 2004: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania.
 - 2007: Bulgaria y Rumania.
 - 2013: Croacia.
 - En camino a la adhesión se encuentran: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía.
- Candidatos potenciales (todavía no cumplen los requisitos): Bosnia y Herzegovina y Kosovo.
- Brexit, Reino Unido abandonaba de forma efectiva la Unión Europea (efectivo 31 de diciembre de 2020) → Unión de los 27.

2. TRATADOS DE LA UE

Los tratados originarios o iniciales son:

- Tratado de París (1951): Se constituye la CECA (**Comisión Europea del Carbono y Acero**), compuesta por Francia Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia.
- Tratado de Roma (1957): Se crea la **Comunidad Económica Europea** (CEE) y la **Comunidad Europea de Energía Atómica** (CEEA o EURATOM). Se establece el **Mercado Común** y se definen las **Instituciones Europeas**.

Las modificaciones realizadas sobre los tratados originarios son:

- El Acta Única Europea (1986): Propone reformas institucionales, fondos estructurales (FSE, FEOGA y FEDER) y el Banco Europeo de Inversiones. Se promueve la integración europea mediante la constitución de un gran **mercado interior** para garantizar la **libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital**.
- Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE) (1992): Se constituye como un nuevo tratado originario más junto con el CEE, CECA y CEEA.
 - Se pasa de Comunidad Europea a **Unión Europea**.
 - Se crea **UEM** (Unidad Económica Monetaria).

- **Libre circulación.**
- Derecho al **voto en elecciones municipales** → Reforma CE art. 13.2.
- **Defensor del Pueblo.**
- Fortalece la **cohesión económica y social.**
- Estructura de tres pilares:
 - PILAR 1 → **Pilar de Integración o Comunitario** (se toman decisiones para toda UE).
 - Pilares de Cooperación Intergubernamental (los EEMM no ceden sus competencias)
 - PILAR 2 → **Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).**
 - PILAR 3 → **Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior.**
- **Codecisión:** La legislación debe ser aprobada por Consejo y Parlamento.
- Se amplía a **5 años el mandato de la Comisión.**
- **Consejo Europeo** como máximo órgano político de la UE.
- Se reconoce el **Tribunal de Cuentas** como institución de la UE.
- Se crea el **Comité De las Regiones (CDR).**
- La **Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)**, para la participación de las CCAA en los procesos decisorios de la UE en diversas materias.
- Tratado de Ámsterdam (1999):
 - Se potencia el **procedimiento de codecisión**, dando más poder al Parlamento.
 - El tercer pilar se renombra a **Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP).**
- Tratado de Niza (2001): Se adaptan los tratados para la adhesión de 10 nuevos.
- Tratado por el que se establece una Constitución Europea (2004). Fue rechazada.
- El Tratado de Lisboa (2009):
 - El TCE pasa a llamarse TFUE (**Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea**).
 - Se dota de **personalidad jurídica a la UE.**
 - Añade dos instituciones completando un total de 7.
 - Nuevo cargo de **Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad (Mr. Pesc)**. Es al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión Europea.
 - De los 27 Comisarios se pasa a un máximo de 2/3 del número de EEMM desde 2014.
 - Se vuelve a modificar la mayoría cualificada.
 - Establece los derechos y obligaciones de los Parlamentos nacionales dentro de la UE.
 - Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012): Pacto fiscal europeo, contiene “reglas de oro”. España reforma el art. 135 CE.

3. FUENTES DE DERECHO DE LA UE

3.1. CARACTERÍSTICAS

- Es **autónomo e independiente**: No necesita ratificación por parte de los Estados miembros.
- Basado en un **sistema de atribución**: Solo puede legislar en las materias atribuidas.

3.2. ACTOS LEGISLATIVOS

Originario: Son los adoptados y aprobados por los EEMM (Tratados Constitutivos, Tratados Modificativos, Actas de Adhesión de nuevos países y Tratados suscritos por la Unión Europea).

Derivado: Normas adoptadas y aprobadas para alcanzar los objetivos establecidos por los Tratados:

- **Vinculantes:**
 - **Reglamento:** Tiene alcance general y es obligatorio en todos sus elementos para todos los EEMM (no se admite su aplicación incompleta).
 - **Directiva:** Obliga a todos los EEMM (no a particulares) y es obligatoria, pero carece de aplicabilidad directa (los EEMM deben trasponer su contenido a su ordenamiento).
 - **Decisión:** Solo obliga a sus destinatarios (persona, empresa o EEMM), es obligatoria en todos sus elementos y tiene aplicabilidad directa.
- **No vinculantes:**
 - **Recomendación:** Una institución manifiesta su criterio sobre un asunto.
 - **Dictamen:** similar a la Recomendación, pero se emite previa petición (solicitud).

3.3. RELACIÓN ENTRE DERECHO DE UE Y DE LOS EEMM

Relaciones Ordinarias:

- **Principio de autonomía:** independiente de su aceptación por los EEMM.
- **Principio de cooperación leal:** Los EEMM deben cumplir el derecho comunitario.

Relaciones de Conflicto entre normas nacionales y europeas:

- **Principio de efecto directo.**
- **Principio de primacía:** La norma Comunitaria prevalece sobre normas de los EEMM.

Principios complementarios:

- **Seguridad jurídica:** Obligación de eliminar una norma opuesta a una europea.
- **Interpretación conforme con el derecho europeo.**
- **Responsabilidad patrimonial del estado incumplidor.**

4. INSTITUCIONES EUROPEAS

INSTITUCIÓN	¿QUÉ HACE?	¿DÓNDE ESTÁ?	MIEMBROS
Parlamento Europeo	Representa al pueblo europeo. Impulsor de la legislación + presupuestos junto a Consejo	Estrasburgo	750 diputados (720 tras elecciones julio 2024) + 1 Presidente. Min:6 y Max:96 España 61 eurodiputados. Presidente - 5 años.
Consejo Europeo	Es el impulsor político. Representa a los EEMM	Bruselas	Jefes de Estado de EEMM Presidente Consejo Europeo Presidente Comisión Europea Presidente - Mayoría cualificada - 2 años y medio renovable una vez.
Consejo	Representa a los Gobiernos de los EEMM. Impulsor de la legislación + presupuestos junto al Parlamento Europeo.	Bruselas Luxemburgo: Abril, junio y octubre	1 representante por EEMM (9 configuraciones). Presidente - rotación 6 meses Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - 5 años (es Vicepresidente Comisión Europea) Comité de Representantes Permanentes (COREPER) son embajadores de EEMM.
Comisión Europea	Representa y vela por los intereses generales de la UE. Hacen propuestas de nueva legislación.	Bruselas	1 comisario por EEMM, va a pasar a 2/3 EEMM rotatorio. Presidente - 5 años. Propuesto por Consejo Europeo y aprobado por Parlamento.
Tribunal de Justicia de Unión Europea	Garantiza que se aplique el derecho de la UE de forma correcta, tanto en las instituciones como en los EEMM.	Luxemburgo	Tribunal Justicia = 1 juez por EEMM y 11 abogados generales - 6 años Tribunal General = 2 jueces por EEMM - 6 años Presidente y vicepresidente - 3 años Primer Abogado General - 1 año (elegido entre jueces y abogados generales)
Tribunal de Cuentas UE	Fiscalizador y auditor externo de la UE	Luxemburgo	1 miembro por EEMM - nombrados por el Consejo. Presidente - 3 años renovables.
Banco Central Europeo	Dirige la política monetaria y económica de la Unión Europea.	Frankfurt	Consejo Gobierno - Comité Ejecutivo + Gobernadores de los BCE Comité Ejecutivo - 4 miembros + 1 presidente + 1 vicepresidente - 8 años.

- **NOTA: NO CONFUNDIR CONSEJO EUROPEO CON CONSEJO Y CON EL CONSEJO DE EUROPA:** organización intergubernamental, **ajena a la UE**, de la que forman parte 46 estados europeos. Está dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos. [Link](#)